

Educação
Profissional
Paulista

Técnico em
Ciência de
Dados



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Ética e responsabilidade em inteligência artificial

Privacidade

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO2C6B2S10A3



Exposição Exposição



Objetivos da aula

- Introduzir os conceitos elementares sobre privacidade e proteção de dados.



Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Compreender e dominar os princípios da privacidade e proteção de dados e como aplicá-los na construção de algoritmos de inteligência artificial.
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever as consequências de decisões e ações.
- Entender os atuais desafios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no ambiente da inteligência artificial.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens.
- Artigos selecionados para leitura.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos

Estratégias de conformidade com a LGPD

1. Políticas de privacidade

As políticas de privacidade são **documentos jurídicos** que descrevem como **uma organização gerencia dados pessoais**, detalhando a coleta, o processamento, a armazenagem e a proteção.

Devem ser redigidas de **forma clara, acessível e transparente**, incluindo a base legal para o processamento, o período de retenção de dados e os direitos dos titulares.



Exemplo

Uma plataforma on-line de educação revisa e atualiza sua política de privacidade para detalhar o uso de dados de estudantes e professores, explicando processos de coleta, finalidades, medidas de segurança e instruções claras para exercício dos direitos dos titulares.

Estratégias de conformidade com a LGPD

2. Treinamentos

Além dos princípios básicos da LGPD, os treinamentos devem orientar sobre **procedimentos específicos** para o **tratamento de dados** dentro da organização:

- Identificação de dados pessoais e sensíveis;
- Entender como realizar atendimento a solicitações de acessos e correções de titulares;
- Como agir em casos de violações de dados.



Exemplo

Uma rede de hospitais implementa um programa de treinamento contínuo que inclui simulações de violações de dados e o papel dos funcionários nesses cenários, com aulas sobre os direitos dos pacientes como titulares de dados.

Estratégias de conformidade com a LGPD

3. Auditorias

Auditorias internas e externas são essenciais para **avaliar a conformidade com a LGPD**. Devem examinar todos os aspectos do tratamento de dados, como:

- avaliação de riscos;
- conformidade com políticas de privacidade;
- procedimentos de segurança de dados;
- eficácia das medidas de controle;
- ajuda na identificação de falhas de conformidade e áreas que necessitam de melhorias.



Exemplo

Uma empresa de software realiza auditorias trimestrais, envolvendo equipes internas e um auditor externo especializado em proteção de dados, para revisar suas práticas de codificação, armazenamento de dados e processos de consentimento dos usuários.

Estratégias de conformidade com a LGPD

4. Papel do DPO (*Data Protection Officer*)

O DPO, ou **Encarregado de Dados**, é essencial pela LGPD.

Além de monitorar a aderência à lei, o DPO deve aconselhar sobre as melhores práticas de proteção de dados, colaborar com a ANPD e ser o ponto de contato para os titulares dos dados.

O DPO deve ter expertise técnica e jurídica para avaliar riscos relacionados ao tratamento de dados.



Exemplo

Em um banco, o DPO trabalha com vários departamentos para garantir a conformidade em todas as operações, desde o atendimento ao cliente até a segurança da informação, e lidera iniciativas de conscientização sobre privacidade para todos os funcionários.

Desafios e melhores práticas

1. Gestão de consentimento

Envolve garantir que o consentimento seja obtido de forma livre, clara, informada e inequívoca, sobre a finalidade específica do uso dos dados. Isso inclui:

- 1) manter registros precisos dos consentimentos;
- 2) proporcionar meios fáceis para os titulares retirarem seu consentimento a qualquer momento.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Uma empresa de marketing digital implementa um sistema no qual cada interação de consentimento dos usuários é registrada de forma detalhada, garantindo que o consentimento possa ser verificado e revogado facilmente.

Desafios e melhores práticas

2. Tratamento de dados em larga escala

Organizações que lidam com grandes volumes de dados pessoais enfrentam desafios de conformidade na área de segurança de dados e **DPIA** (Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados), como identificar e mitigar riscos, e uma governança de dados forte para garantir precisão e integridade.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Um grande hospital que processa uma quantidade significativa de dados de saúde realiza DPIAs semestrais e utiliza sistemas avançados de gerenciamento de dados para assegurar a precisão, a confidencialidade e a integridade dos registros dos pacientes.

Desafios e melhores práticas

3. Transparência na tomada de decisões automatizadas

As empresas devem ser capazes de explicar como decisões automatizadas são tomadas em sistemas de inteligência artificial e *machine learning*, assim como deixar claro quais os critérios e a lógica associada.

Ter transparência em relação a essas decisões é muito importante para cumprir as diretrizes da LGPD.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Uma instituição financeira que utiliza algoritmos de inteligência artificial para determinar a disponibilidade de crédito deve fornecer informações transparentes sobre como os dados dos clientes são trabalhados, permitindo que os clientes questionem ou recorram de tais decisões.

Desafios e melhores práticas

4. Uso de tecnologias para conformidade

A utilização de tecnologias apropriadas é essencial para a conformidade com a LGPD. Inclui:

- **A implementação de criptografia:** proteger dados durante a transmissão e o armazenamento.
- **Uso de técnicas de anonimização:** garantir que os dados não possam ser vinculados de volta aos titulares, quando não forem necessários para o propósito original.

Fonte: BRASIL, 2018.



Exemplo

Uma instituição financeira utiliza criptografia para proteger transações on-line e dados de clientes armazenados, bem como emprega técnicas de anonimização para análise interna de dados, assegurando que as informações não possam ser rastreadas até os clientes individuais.

Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: “TechSol”

Considerem o seguinte contexto:

TechSol é uma empresa emergente de tecnologia que oferece soluções de software para pequenas e médias empresas. Recentemente, eles expandiram seus serviços para incluir o armazenamento em nuvem de dados dos clientes.

Com a implementação da LGPD, a TechSol precisa revisar suas práticas de privacidade e proteção de dados.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.



25 minutos

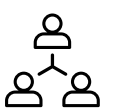


Em grupo

Proponha uma solução para cada item:

- 1 Impacto da LGPD na relação empresa-consumidor:**
Como a implementação da LGPD pela TechSol pode afetar sua relação com os clientes?
- 2 Desafios de implementação para diferentes tamanhos de empresas:**
Quais são os desafios específicos que a TechSol, como uma empresa de médio porte, enfrenta na implementação da LGPD, comparados a uma grande empresa ou a uma *startup*?
- 3 Papel da tecnologia na conformidade com a LGPD:**
De que maneira a TechSol pode utilizar a tecnologia para facilitar a conformidade com a LGPD?

 **25 minutos**

 **Em grupo**



Momento
de **reflexão**

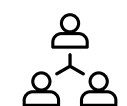
© Pexels

Vamos
fazer uma
atividade

Cenários para discussão

Para resolver cada questão,
considere os seguintes
cenários ao lado.

 **25 minutos**

 **Em grupo**



1

Considere os desafios que a TechSol enfrenta com as mudanças nas políticas de privacidade e como a transparência pode influenciar a confiança do cliente.



2

Analise as diferenças em recursos, escopo de operação e infraestrutura entre a TechSol e empresas de diversos tamanhos e como isso afeta a abordagem à conformidade com a LGPD.



3

Explore como a TechSol pode implementar soluções tecnológicas, como sistemas de gestão de consentimento automatizado ou ferramentas de anonimização de dados, de acordo com a LGPD.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** A exploração detalhada das **estratégias** que **organizações** utilizam para alcançar a **conformidade com a LGPD**, incluindo a implementação de políticas de privacidade, os treinamentos e as auditorias.
- 2** As **estratégias** que **organizações** utilizam para alcançar a **conformidade com a LGPD**, incluindo a implementação de políticas de privacidade, os treinamentos e as auditorias.
- 3** A análise crítica do caso da empresa TechSol, focando na aplicação prática do conhecimento sobre a LGPD, seus **impactos sobre o relacionamento com consumidores** e as estratégias adaptadas por diferentes tamanhos de empresas.



Saiba mais

Já parou para pensar sobre outros níveis de privacidade no meio digital?

Yaso Cordova é convidada no podcast para falar sobre segurança pessoal e nos meios digital e governamental.

PM3 TALKS. Mesa de Produto #26: privacidade em produtos digitais. *Alura*, 2 out. 2023.

Disponível em:

<https://www.alura.com.br/podcast/-mesa-de-produto-26-privacidade-em-produtos-digitais-a9098>. Acesso em: 23 fev. 2024.

Referências da aula

BRASIL. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. *Perguntas Frequentes* – ANPD. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd>. Acesso em: 23 fev. 2024.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 23 fev. 2024.

FRAZÃO, A.; CARVALHO, A. P.; MILANEZ, G. *Curso de proteção de dados pessoais: fundamentos da LGPD*. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

MALDONADO, V. N. (coord.). *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: manual de implementação*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Educação
Profissional
Paulista

Técnico em
Ciência de
Dados



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**